

概 覽

我們已與我們的關連人士訂立若干協議。上市後，根據上市規則，有關協議項下擬進行的交易將構成我們的持續關連交易。

上市後，本集團持續關連交易的詳情載列如下。

關 連 人 士

上市後，下列與本集團訂立若干書面協議的人士將為本集團的關連人士：

姓 名	關 連 關 係
王先生	本公司執行董事、董事會主席、行政總裁及主要股東，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士
楊濤女士	本公司執行董事及主要股東，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士
司德先生	本公司執行董事，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士
劉冉女士	本公司執行董事，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士
宣毅郎先生	本公司前董事，因而根據上市規則第14A.07(2)條為本公司關連人士
胡健先生	北京泡泡瑪特文化創意有限公司、深圳泡泡瑪特貿易有限公司、成都泡泡瑪特貿易有限公司、重慶葩趣貿易有限公司、貴陽泡泡瑪特貿易有限公司及廣州泡泡瑪特貿易有限公司(均為本公司間接全資附屬公司)的董事，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士

關 連 交 易

姓 名	關 連 關 係
馬紅紅女士	北京葩趣貿易有限公司(本公司間接全資附屬公司)的董事，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士
宋泉先生	西安泡泡瑪特貿易有限公司(本公司間接全資附屬公司)的董事，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士
于春曉女士	長沙葩趣貿易有限公司、山東葩趣貿易有限公司、廈門葩趣貿易有限公司、武漢泡泡瑪特貿易有限公司、太原泡泡瑪特貿易有限公司、大連泡泡瑪特貿易有限公司、哈爾濱葩趣商貿有限公司、福州葩趣貿易有限公司、長春泡泡瑪特貿易有限公司、瀋陽葩趣商貿有限公司及江西葩趣商貿有限公司(均為本公司間接全資附屬公司)的董事，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士
楊鏡冰先生	Pop Mart Korea(本公司間接非全資附屬公司)的董事，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士

不獲豁免持續關連交易

合約安排

合約安排背景

誠如本招股章程「合約安排」一節所披露，由於中國對外資擁有權的監管限制，我們不得直接擁有葩趣互娛的任何股權。因此，為使本集團有效控制及享有葩趣互娛的整體經濟利益，北京泡泡瑪特、葩趣互娛及相關股東已訂立一系列合約安排。合約安排使我們能夠(i)獲得葩趣互娛的絕大部分經濟利益，作為北京泡泡瑪特向葩趣互娛提供服務的代價；(ii)對葩趣互娛行使有效控制權；及(iii)在中國法律允許的情況下及在其允許的範圍內持有購買葩趣互娛所有或部分股本權益的獨家期權。

交易的主要條款

合約安排包括五種協議：(a)獨家購買權協議；(b)獨家諮詢和服務協議；(c)股權質押協議；(d)股東表決權委託協議及授權書；及(e)配偶承諾函。有關合約安排的詳細條款，請參閱本招股章程「合約安排」一節。

上市規則的涵義

根據上市規則，就合約安排相關的交易之最高適用百分比率(不包括盈利比率)預期將超過5%。因此，交易將須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審閱、公佈及獨立股東批准規定。

提交豁免申請的理由及董事對持續關連交易的意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，合約安排及其項下擬進行的交易乃本集團的法律結構與業務運作的基礎，該等交易已及將在本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。因此，儘管合約安排項下擬進行的交易技術上構成上市規則第十四A章項下的持續關連交易，但董事認為，鑒於本集團根據合約安排處於關連交易規則所述的特殊情況，倘該等交易須嚴格遵守上市規則第十四A章所載規定，將會造成繁重負擔及變得不可行，並會為本公司增添不必要的行政成本。

此外，鑒於合約安排乃於上市前訂立並於本招股章程披露，且本公司的潛在投資者將基於有關披露參與全球發售，董事認為，緊隨上市後就此遵守公佈及獨立股東批准規定將為本公司增添不必要的行政成本。

豁免的申請及其條件

就合約安排而言，我們已向聯交所申請而聯交所已批准，豁免股份於在聯交所上市期間，(i)根據上市規則第14A.105條就合約安排項下擬進行的交易嚴格遵守上市規則第十四A章項下的公佈、通函及獨立股東批准規定；(ii)

嚴格遵守上市規則第14A.53條就合約安排項下交易設定年度上限的規定；及
(iii)嚴格遵守上市規則第14A.52條限制合約安排的期限為三年或以下的規定，
但前提是須符合下列條件：

- (a) 未經獨立非執行董事批准不得變更－未經獨立非執行董事批准，合約安排(包括就此應付北京泡泡瑪特的任何費用)不得作出變更。
- (b) 未經獨立股東批准不得變更－除下文「(d)重續與重新應用」所述外，未經本公司獨立股東批准，構成合約安排的協議不得作出變更。任何變更一經取得獨立股東批准，根據上市規則第十四A章將無須再作公佈、通函或尋求獨立股東批准，除非及直至擬作進一步變更。然而，就合約安排在本公司年報作定期報告的規定(如下文「持續申報及批准」所載)將繼續適用。
- (c) 經濟利益彈性－合約安排將繼續令本集團可通過以下途徑，收取來自葩趣互娛的全部經濟利益：(i)本集團選擇(倘及當適用的中國法律允許)以零代價或適用中國法律法規允許的最低代價收購葩趣互娛的全部或部分全數股權；(ii)本集團保留葩趣互娛產生全部溢利的絕大部分業務結構，以致無須就葩趣互娛根據獨家諮詢和服務協議應付予北京泡泡瑪特的服務費金額設定年度上限；及(iii)本集團對葩趣互娛管理及營運的控制權，以及對其全部投票權的實質控制權。
- (d) 重續與重新應用－在合約安排就本公司及本公司擁有直接股權的附屬公司(安排的一方)與葩趣互娛(安排的另一方)之間的關係提供可接受框架的前提下，可於現有安排到期時，或就本集團以商業權宜之計為理由而可能有意成立從事與本集團相同業務的任何現有或新外商獨資企業或營運公司(包括分公司)，按照與現有合約安排大致相同的條款與條件，重續及／或重新應用該框架，而無須取得股東批准。然而，本集團可能成立所從事業務與本集團相同的任何現有或新外商獨資企業或營運公司(包括分公司)的董事、最高行政

人員或主要股東，將於重續及／或重新應用合約安排時被視為本公司關連人士，而該等關連人士與本公司之間的交易(根據類似合約安排進行者除外)須遵守上市規則第十四A章。此項條件受相關中國法律、法規及批准所規限。

(e) 持續申報及批准—本集團將持續披露下列有關合約安排的詳情：

- 遵照上市規則相關條文在本公司的年報及賬目中披露各財政期間內執行中的合約安排。
- 獨立非執行董事將每年審核合約安排，並在相關年度的本公司年報及賬目中確認(i)該年度所進行的交易乃根據合約安排相關條文訂立；(ii)葩趣互娛並未向相關股東派發其後並未另行轉交或轉讓給本集團的股息或其他分派；及(iii)本集團與葩趣互娛於相關財政期間根據上文第(iii)段訂立、重續或重新應用的任何新合約對本集團而言屬公平合理或對股東有利，符合本公司及股東整體利益。
- 本公司核數師將每年對根據合約安排作出的交易開展審核程序，並將向董事發出函件及向聯交所提交副本，確認交易已獲董事批准，並根據相關合約安排訂立，以及葩趣互娛並未向相關股東派發其後並未另行轉交或轉讓給本集團的股息或其他分派。
- 就上市規則第十四A章(尤其是「關連人士」的定義)而言，葩趣互娛將被視為本公司的全資附屬公司，而葩趣互娛的董事、最高行政人員或主要股東及彼等各自的聯繫人，將同時被視為本公司的關連人士(就此而言，不包括葩趣互娛)，該等關連人士與本集團(就此而言，包括葩趣互娛)之間的交易(根據合約安排進行者除外)將須遵守上市規則第十四A章的規定。

- 葩趣互娛將承諾，於股份在聯交所上市期間，葩趣互娛將會向本集團管理層及本公司核數師提供其相關記錄，以便本公司核數師審核關連交易。

董事及聯席保薦人的意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，本節所述的合約安排及其項下擬進行的交易乃本集團的法律結構與業務的基礎，已經及將於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。因此，儘管合約安排項下擬進行的交易技術上構成上市規則第十四A章項下的持續關連交易，但董事認為，鑒於本集團根據合約安排處於關連交易規則所述的特殊情況，倘該等交易須嚴格遵守上市規則第十四A章所載規定，將會造成繁重負擔及變得不可行，並會為本公司增添不必要的行政成本。

聯席保薦人已審閱本集團提供的相關文件及資料，並自本公司獲得必要陳述及確認，且董事已參與盡職審查及與管理層及中國法律顧問的討論。基於上述，聯席保薦人認為，合約安排乃本集團的法律結構與業務運作的基礎，且合約安排已於日常及一般業務過程中按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合股東整體利益。

聯席保薦人認為，合約安排相關協議無期限，屬合理正常業務常規，乃為確保(i)北京泡泡瑪特可有效控制葩趣互娛的財務與營運政策、(ii)北京泡泡瑪特可取得源於葩趣互娛的全部經濟利益及(iii)無間斷地防止葩趣互娛資產及價值流失的可能性。